

CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH
NHẤT AN PHÚ – CN TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

Tài sản là khoản nợ của khách hàng Trần Thị Hà theo Hợp đồng tín dụng số 6150 - LAV-201800595 ký ngày 28/12/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Á và Bà Trần Thị Hà.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/2025/QĐ-ĐGNAP-CN.TPHCM ngày 28/02/2025 của Công ty đầu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh)

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ:

1. **Người tham gia đấu giá:** là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và quy định khác của pháp luật liên quan.

2. **Giá khởi điểm:** Là mức giá tối thiểu quy định cho khoản nợ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6150 - LAV-201800595 ký ngày 28/12/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á và Bà Trần Thị Hà.

3. **Khoản tiền đặt trước:** Là khoản tiền mà người tham gia đấu giá phải nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo thời hạn đã niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản. Mức tiền đặt trước là mười phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

4. **Đồng tiền:** Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo quy chế cuộc đấu giá này là Việt Nam đồng (viết tắt là VNĐ).

5. **Các từ ngữ, thuật ngữ khác:** Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản quy chế cuộc đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

ĐIỀU 2. THÔNG BÁO, NIÊM YẾT CÔNG KHAI VIỆC ĐẦU GIÁ:

- Niêm yết việc đấu giá tài sản: Công ty đầu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh niêm yết công khai việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

- Thông báo công khai việc đấu giá: Công ty đầu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo quy định

tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

ĐIỀU 3. KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ:

1. Tên tài sản đấu giá: Tài sản là khoản nợ của khách hàng Trần Thị Hà theo Hợp đồng tín dụng số 6150 - LAV-201800595 ký ngày 28/12/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Á và Bà Trần Thị Hà.

2. Thông tin chi tiết khoản nợ:

2.1. Thông tin Bên nợ:

- Tên khách hàng: Trần Thị Hà.
- Mã khách hàng: 6150-237759779
- Địa chỉ: 22/1D, đường số 339, khu phố 5, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM..

- CMND số: 038186010298, cấp ngày: 28/05/2018, Nơi cấp Cục CS.

2.2. Hợp đồng cấp tín dụng số 6150 - LAV-201800595 ký ngày 28/12/2018.

- Số tiền vay: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
- Thời hạn cho vay: 12 tháng
- Mục đích vay vốn vay: Mục đích vay vốn vay: Mua đất ở
- Số tiền thu nợ: 1.026.986.301 đồng, trong đó:
 - + Gốc: 0 đồng
 - + Lãi: 1.023.986.301 đồng
- Dư nợ đến ngày 30/09/2024: 18.792.913.699 đồng, trong đó:
 - + Dư nợ gốc: 15.000.000.000 đồng
 - + Dư nợ lãi: 3.792.913.699 đồng, gồm lãi trong hạn: 3.792.913.699 đồng, lãi quá hạn: 0 đồng.

- Các nghĩa vụ tài chính, phí khác (nếu có): không

- Số tiền đã trích lập cho trái phiếu đặc biệt VAMC (nếu có): không

2.3. Tài sản bảo đảm cho Hợp đồng tín dụng:

- **Tài sản bảo đảm 1:** Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN CS 09874 do do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày 12/02/2018. Đặc điểm:

- * Đất ở:

- + Thửa đất số: 752, Tờ bản đồ số 19

- + Diện tích: 85m²

- + Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- + Thời hạn sử dụng: lâu dài

- * Nhà ở: không có

- **Tài sản bảo đảm 2:** Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN CS 09872 do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày 12/02/2018. Đặc điểm:

* Đất ở:

+ Thừa đất số: 753, Tờ bản đồ số 19

+ Diện tích: 85m²

+ Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng: lâu dài

* Nhà ở: không có

- **Tài sản bảo đảm 3:** Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN CS 09871 do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày 12/02/2018. Đặc điểm:

* Đất ở:

+ Thừa đất số: 754, Tờ bản đồ số 19

+ Diện tích: 85m²

+ Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng: lâu dài

- **Tài sản bảo đảm 4:** Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN CS 09870 do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày 12/02/2018. Đặc điểm:

* Đất ở:

+ Thừa đất số: 755, Tờ bản đồ số 19

+ Diện tích: 85m²

+ Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng: lâu dài

* Nhà ở: không có

- Tình trạng pháp lý: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6150LCP201800533, được văn phòng công chứng Quận 12, chứng nhận ngày 28/12/2018; số công chứng: 24940.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý khoản nợ:

Khoản nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á (Agribank – Chi nhánh Xuyên Á). Hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á (Agribank – Chi nhánh Xuyên Á) đang xử lý để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Hiện trạng khoản nợ:

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế (bao gồm: hiện trạng tại thực địa nơi có tài sản bảo đảm và hiện trạng hồ sơ pháp lý của khoản nợ mà

Người có tài sản đấu giá đang lưu giữ), có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của khoản nợ, xem tài sản bảo đảm cho khoản nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ. Trong trường hợp diện tích thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ có sự chênh lệch (tăng hoặc giảm) so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế (bao gồm: hiện trạng tại thực địa nơi có tài sản bảo đảm và hiện trạng hồ sơ pháp lý của khoản nợ mà Người có tài sản đấu giá đang lưu giữ). Đối với các trường hợp tài sản bảo đảm cho khoản nợ chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích được cấp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với Người có tài sản đấu giá, người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc/và các cơ quan chức năng khác có liên quan để làm thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:

+ Giá khởi điểm: **16.914.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, chín trăm mười bốn triệu đồng).

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/09/2024 cho đến khi khách hàng Trần Thị Hà tất toán hết khoản vay.

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT. Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp thuế TNDN, thuế GTGT (nếu có). Người trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá và chịu toàn bộ thuế, chi phí, phí, lệ phí trong quá trình chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

+ Tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, cụ thể là: **3.382.800.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **1.000.000 đồng/hồ sơ** (Bằng chữ: Một triệu đồng).

+ Bước giá: **10.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

ĐIỀU 4. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC VÀ NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Nguyên tắc đấu giá:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do Đấu giá viên điều hành.

- Phiên đấu giá chỉ được tổ chức đấu khi có ít nhất từ 02 Người tham gia đấu giá trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho người tham gia đấu giá.

- Đối với Thông báo mời tham gia đấu giá mà không có người tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 (một) người đủ điều kiện tham gia đấu giá thì không tổ chức phiên đấu giá.

ĐIỀU 5. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á. Địa chỉ: 2025/2A Quốc lộ 1A, Khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283.8912035.

2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 4, 238-240-242 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 6. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

- Được quy định tại khoản 1 Điều 1 quy chế cuộc đấu giá này.

- Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật. Một người chỉ được nhận ủy quyền của một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của đối tượng đăng ký tham gia đấu giá khác.

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá mà cố tình sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá hoặc qua mặt tổ chức đấu giá để được tham gia đấu giá nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả đấu giá tài sản, mất tiền đặt trước và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ chuyển hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến cơ quan chức năng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp không được tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện việc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Các trường hợp không đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15, Luật đất đai 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan

3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này;

- Người tham gia đấu giá phải hoàn thành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời gian, địa điểm quy định.

- Có hồ sơ tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định;

- Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.

4. Điều kiện tổ chức đấu giá, điều kiện phiên đấu giá thành:

- Khoản nợ đưa ra đấu giá phải có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá trở lên; Có từ 02 người đủ điều kiện tham gia đấu giá trở lên.

- Phiên đấu giá thành khi đáp ứng điều kiện trên và có từ hai người trở lên trả giá hợp lệ.

Lưu ý: Trước ngày mở phiên đấu giá, nếu khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á (Agribank – Chi nhánh Xuyên Á) đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á (Agribank – Chi nhánh Xuyên Á) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á (Agribank – Chi nhánh Xuyên Á) đồng ý giải chấp tài sản bảo đảm cho khoản nợ thì chủ tài sản bảo đảm có quyền nhận lại tài sản bảo đảm đó. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á (Agribank – Chi nhánh Xuyên Á) và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - CN TP Hồ Chí Minh sẽ dừng việc đấu giá và hoàn trả tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kỳ chi phí nào khác.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN (trong giờ hành chính):

- **Thời gian:** Liên tục trong 03 ngày, ngày 10/03/2025, 11/03/2025 và ngày 12/03/2025.

- **Lưu ý:** Người tham gia đấu giá khi đi xem tài sản phải mang theo giấy CC/CCCD; Giấy giới thiệu của tổ chức (trường hợp người đi xem tài sản không phải là đại diện của Tổ chức), Phiếu thu tiền mua hồ sơ đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN TP Hồ Chí Minh phát hành.

- Trường hợp đồng ý đăng ký tham gia đấu giá có nghĩa là người đăng ký tham gia đấu giá đã đi xem hiện trạng thực tế (bao gồm: hiện trạng tại thực địa nơi có tài sản bảo đảm và hiện trạng hồ sơ pháp lý của khoản nợ mà Người có tài sản đấu giá đang lưu giữ) và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên. Người đăng ký tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý khác tương tự như khiếu nại, khiếu kiện đối với việc tổ chức đấu giá cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá khoản nợ và khoản nợ đấu giá.

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/03/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - CN TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á.

- Khi đi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải mang theo giấy CC/CCCD; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy giới thiệu của tổ chức (trường hợp người đi mua hồ sơ không phải là đại diện của Tổ chức).

- Người đã mua hồ sơ không được hoàn trả lại tiền mua hồ sơ trong bất kỳ hoàn cảnh nào trừ trường hợp không tổ chức phiên đấu giá hoặc có thay đổi về giá

khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai mà người đã mua hồ sơ không muốn tham gia đấu giá nữa.

- Trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được thì người tham gia đấu giá được hoàn lại tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá. Không hoàn lại tiền mua hồ sơ đối với người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

ĐIỀU 9. QUY ĐỊNH VỀ KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Khoản tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước được quy định cụ thể tại Điều 3 Quy chế này.

- Trường hợp người tham gia đấu giá đã mua hồ sơ và chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty chúng tôi nhưng không đến nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 phút ngày 04/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/03/2025.

Trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

3. Hình thức nộp khoản tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: **CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ – CN TP HCM.**

+ Số tài khoản: **6150108807487**

Tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Xuyên Á. Địa chỉ: **2025/2A Quốc Lộ 1A, Khu Phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.**

+ Nội dung: **“Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CC/CCCD...)..., nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ của khách hàng Trần Thị Hà”.**

Lưu ý:

- Trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định được xem là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp

- Khoản tiền đặt trước được tính là hợp lệ căn cứ thông tin số dư hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN TP.HCM tính đến 17h00 ngày 17/03/2025.

- Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm đối với trường hợp: Người tham gia đấu giá đã nộp tiền hoặc

chuyển khoản tiền đặt trước nhưng không báo có trên tài khoản của Công ty trong thời gian đã quy định nêu trên.

- Phí chuyển trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó.

ĐIỀU 10. RÚT LẠI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TRONG THỜI HẠN ĐĂNG KÝ:

Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng có đơn xin rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá đã được thông báo thì Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người đó trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá. Không hoàn trả tiền mua hồ sơ trong trường hợp trên.

ĐIỀU 11. HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hồ sơ của người tham gia đấu giá đầy đủ, hợp lệ gồm có:

a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu *(Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN TP Hồ Chí Minh)*. Người tham gia đấu giá ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và các thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn và ký, ghi rõ họ và tên.

b. Đơn đăng ký xem hiện trạng tài sản *(Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN TP Hồ Chí Minh)*.

c. Giấy xác nhận về việc xem hiện trạng tài sản *(Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN TP Hồ Chí Minh)*.

d. Bản sao các tài liệu sau:

*** Đối với cá nhân:**

- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn);
- Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ, tiền đặt trước;
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

- Hợp đồng ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

*** Đối với tổ chức:**

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất nếu là Tổ chức);
- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thông nhất về việc mua khoản nợ đấu giá;
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và giấy tờ tùy thân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

- Hợp đồng ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và giấy tờ tùy thân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải được bỏ vào phong bì A4 (Phong bì A4 được Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh phát cho người tham gia đấu giá tại thời điểm mua hồ sơ đấu giá).

- Toàn bộ thông tin của người tham gia đấu giá trong bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải đồng nhất với nhau (tên của người tham gia đấu giá trong phiếu thu tiền mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu nộp tiền đặt trước phải cùng là một người).

- Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chỉ nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá khi người tham gia đấu giá đã hoàn thiện đầy đủ, hợp lệ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều này.

ĐIỀU 12. XÉT DUYỆT ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hồ sơ xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá, danh sách của người đăng ký tham gia đấu giá và danh sách người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá được bảo quản theo chế độ “Mật”.

ĐIỀU 13. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ:

- **Thời gian:** Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 20/03/2025 (Thứ Năm).

- **Địa điểm:** Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 4, 238-240-242 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức phiên đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

- Tại phiên đấu giá, nếu người tham gia đấu giá vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá đến tham gia cuộc phiên đấu giá phải xuất trình bản chính CC/CCCD/HC (còn thời hạn).

ĐIỀU 14. NỘI QUY TRONG PHIÊN ĐẤU GIÁ:

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.

- Người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, người không phải là đại biểu - khách mời, người không có nhiệm vụ được phân công không được vào tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo và quy chế cuộc đấu giá đã được ban hành.

- Người tham gia đấu giá phải ăn mặc lịch sự, ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại tự do, lộn xộn trong phòng đấu giá. Không được nói chuyện, trao đổi với cá nhân khác trong phòng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá không được quay phim chụp hình trong phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức phiên đấu giá. Không được sử dụng chất kích thích khi đến tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá thì bị tước quyền tham gia đấu giá.

ĐIỀU 15. TRÌNH TỰ, CÁCH THỨC ĐẤU GIÁ, CÁCH THỨC TRẢ GIÁ:

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách thức đấu giá, trả giá, thời hạn nộp tiền đặt trước, thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu giá; được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Phương án và quy chế cuộc đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu tài sản đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn cách trả giá, và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

2. Cách thức đấu giá:

+ Giá trả đầu tiên phải ít nhất bằng giá khởi điểm.

+ Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả tối thiểu một bước giá (trả theo nguyên tắc tròn bước giá, ví dụ: một, hai, ba, ... bước giá).

+ Khi muốn trả giá, người tham gia đấu giá giơ tay và nói: “Tôi trả một (hoặc hai, ba,...) bước giá.

+ Trường hợp có từ hai người trở lên cùng giơ tay trả giá thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trả giá tiếp theo.

+ Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá. Việc trả giá không thực hiện theo vòng đấu mà theo lượt trả giá, tức là ngay sau khi mỗi lần Đấu giá viên công bố giá đã trả và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá thì ai cũng có thể trả giá tiếp.

+ Người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá đến khi nào không còn người tham gia trả giá tiếp, sau khi nhắc lại 03 lần (mỗi lần cách nhau 30 giây) mà không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và cao hơn giá khởi điểm là người trúng đấu giá.

ĐIỀU 16. BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ:

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận nhận tài sản trúng đấu giá.

- Biên bản phiên đấu giá được lập và đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

ĐIỀU 17. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Người rút lại giá đã trả theo khoản 1 Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 18. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH KHI CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ:

1. Rút lại giá đã trả:

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

2. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Tại phiên đấu giá, sau khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

- Khoản tiền đặt trước của người từ chối nhận quyền trúng đấu giá được xử lý theo quy định.

ĐIỀU 19. XỬ LÝ KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Các trường hợp người tham gia đấu giá được trả lại khoản tiền đặt trước:

- Người tham gia đấu giá đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng xin hủy bỏ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá được thông báo.

- phiên đấu giá không được tổ chức hoặc tài sản không được đấu giá do không đủ hai người trở lên đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Người trả giá liền kề được công bố trúng đấu giá nhưng từ chối mua tài sản (Trong trường hợp được công bố trúng đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15).

- Người tham gia đấu giá từ chối tham gia phiên đấu giá do có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

- Người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá và không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và được xác định đủ điều kiện nhưng không có mặt tại phiên đấu giá khi phiên đấu giá khai mạc mà có lý do chính đáng (*Thuộc trường hợp bất khả kháng*).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế/Nội quy phiên đấu giá thì được trả lại khoản tiền đặt trước. Người tham gia đấu giá muốn nhận lại tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt thì phải cung cấp thông tin cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh trong đơn đăng ký tham gia đấu giá.

- Khi nhận lại khoản tiền đặt trước bằng tiền mặt tại ngân hàng, Người tham gia đấu giá cần xuất trình: Căn cước công dân; Phiếu thu tiền đặt trước để kiểm tra, đối chiếu.

2. Các trường hợp vi phạm quy chế cuộc đấu giá và không được trả lại tiền đặt trước:

- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không có lý do chính đáng (*Không thuộc trường hợp bất khả kháng*) sau: Có những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người tham gia đấu giá khiến họ không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (như: lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ trong quá trình di chuyển đến địa điểm tham gia phiên đấu giá, bản thân bị ốm nặng đột ngột phải nhập viện điều trị hoặc

có người nhà là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột bị chết không thể có mặt tại phiên đấu giá (có giấy tờ chứng minh).

Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, trong vòng 01 ngày (24 giờ) kể từ khi xảy ra sự việc, người tham gia đấu giá phải báo cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc hoặc có xác nhận của Bệnh viện nơi điều trị hoặc có giấy tờ chứng minh đã nêu trên. Nếu không có lý do chính đáng bất khả kháng thì bị coi như không tham gia phiên đấu giá và bị xử lý khoản tiền đặt trước theo quy định.

- Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

- Người tham gia đấu giá đã được Đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá mà từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

- Người tham gia đấu giá đã được Đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá mà từ chối ký vào Biên bản đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá.

+ Thông đồng, móc nối với Đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép Đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hậu quả pháp lý của các hành vi phạm nêu trên sẽ được xử lý theo quy định pháp luật, người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy chế cuộc đấu giá nêu trên sẽ không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước, toàn bộ số tiền được thu hồi nộp ngân sách Nhà nước.

ĐIỀU 20. HỢP ĐỒNG MUA BÁN:

- Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán.

- Hợp đồng mua bán được ký kết giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua khoản nợ đấu giá.

- Hợp đồng mua bán được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 21. THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN MUA KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ:

Ngoài số tiền đặt trước, người trúng đấu giá có nghĩa vụ phải thực hiện việc thanh toán cho người có tài sản đấu giá đầy đủ số tiền còn lại phải nộp để mua khoản nợ đấu giá (*Giá trúng đấu giá trừ tiền đặt trước*) trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày trúng đấu giá. Nếu người trúng đấu giá vi phạm thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá nêu trên xem như đơn phương từ chối mua và chấp nhận mất khoản tiền đặt trước (*tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để mua khoản nợ đấu giá khi trở thành người trúng đấu giá*). Khoản tiền đặt cọc này thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 22. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN MUA KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ:

Số tiền mua khoản nợ đấu giá được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á (Agribank – Chi nhánh Xuyên Á) theo thông tin dưới đây hoặc tài khoản khác theo thông báo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á (Agribank – Chi nhánh Xuyên Á):

+ Đơn vị thụ hưởng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á

+ Tên tài khoản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á

+ Tài khoản số: 459901

+ Nội dung: Thanh toán tiền mua đấu giá khoản nợ của khách hàng Trần Thị Hà tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á.

ĐIỀU 23. TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ VÀ CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHÁC CÓ LIÊN QUAN:

- Các loại thuế và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với khoản nợ mua trúng đấu giá: Người mua được khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm xuất hóa đơn bán khoản nợ đấu giá cho người mua được khoản nợ đấu giá và nộp thuế TNDN, thuế GTGT (nếu có).

ĐIỀU 24. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO KHOẢN NỢ ĐẤU GIÁ:

- Thời hạn giao khoản nợ đấu giá: Người có tài sản giao khoản nợ đấu giá cho người mua được khoản nợ đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đầy đủ tiền mua khoản nợ đấu giá và đồng thời người trúng đấu giá đã thực hiện xong việc ký hợp đồng mua bán với người có tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15, Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Công chứng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Địa điểm giao khoản nợ đấu giá: Tại nơi tài sản bảo đảm cho khoản nợ toạ lạc và tại nơi người có tài sản đấu giá lưu giữ hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá.

- Phương thức giao khoản nợ đấu giá: Người có tài sản đấu giá giao trực tiếp khoản nợ đấu giá cho Người mua được khoản nợ đấu giá.

ĐIỀU 25. XỬ LÝ VI PHẠM TRONG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và quy chế cuộc đấu giá này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 26. HỦY KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ: Kết quả đấu giá bị hủy trong các trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy biên bản đấu giá (giao kết hợp đồng mua bán) hoặc hủy bỏ hợp đồng mua bán. Trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

- Hành vi đơn phương hủy bỏ biên bản đấu giá từ Người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do người trúng đấu giá tài sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán của người trúng đấu giá dẫn đến không thực hiện được việc mua bán với người có tài sản đấu giá;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá, hợp đồng mua bán bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, đim

giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin khoản nợ đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá;

- Sau khi có kết quả đấu giá, người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền mua khoản nợ đấu giá cho người có tài sản đấu giá nhưng người có tài sản đấu giá không ký được hợp đồng mua bán với người mua theo quy định của pháp luật thì các bên thống nhất thỏa thuận hủy kết quả đấu giá và hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận mà không có bất kỳ bên nào yêu cầu bồi thường thiệt hại;

- Sau khi có kết quả đấu giá, người trúng đấu giá đã nộp đầy đủ tiền mua cho người có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá đã ký hợp đồng mua bán với người mua được khoản nợ đấu giá nhưng quá thời gian thỏa thuận giao khoản nợ đấu giá cho người mua được khoản nợ đấu giá mà người có tài sản đấu giá vì lý do khách quan, chủ quan hoặc/và bất khả kháng dẫn đến người có tài sản đấu giá không thể bàn giao được khoản nợ đấu giá cho người mua được khoản nợ đấu giá thì các bên thống nhất thỏa thuận hủy kết quả đấu giá và hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận (*theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 của Luật đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15, các văn bản pháp luật khác có liên quan*) mà không có bất kỳ bên nào yêu cầu bồi thường thiệt hại;

- Sau khi có kết quả đấu giá, Người trúng đấu giá không nộp đầy đủ tiền mua khoản nợ đấu giá theo đúng nội dung tại thông báo đấu giá, quy chế cuộc đấu giá, biên bản đấu giá hoặc hợp đồng mua bán (Nếu có) thì người trúng đấu giá được xác nhận đơn phương hủy bỏ kết quả đấu giá hoặc/và hủy bỏ giao kết để thực hiện hợp đồng mua bán. Đồng thời người trúng đấu giá chấp nhận mất tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc thuộc về người có tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá cam kết không có ý kiến gì hoặc/và không có bất kỳ khiếu nại, tố cáo gì đối với việc hủy kết quả đấu giá từ người có tài sản đấu giá hoặc đơn vị tổ chức đấu giá;

- Các quy định hủy kết quả đấu giá khác tại Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15, Bộ Luật dân sự 2015 và các văn bản pháp luật khác có liên quan (Nếu có).

ĐIỀU 27: HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỦY KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ:

Trường hợp hủy kết quả đấu giá theo quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 72 của Luật đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau khoản nợ đấu giá đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 29. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Xuyên Á; UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM; Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc quy chế cuộc đấu giá này.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi hoặc bổ sung thì Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thông báo cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Á xem xét, quyết định.

quy chế cuộc đấu giá này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
NHẤT AN PHÚ – CN TP HỒ CHÍ MINH**



TRƯỞNG CHI NHÁNH
Hoàng Thanh Sơn